

1501977-88.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... primeiro, trazia consigo para fins de tráfico, 05 invólucros contendo cocaína e, em um terreno próximo, guardava para fins de tráfico, 63 invólucros contendo cocaína; bem como, na Rua Martir Luther King, nº 146, nesta Cidade e Comarca de Registro, e ambos, previamente ajustado e com unidade de desígnios, tinham em depósito para fins de tráfico, 366 invólucros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1501977-88.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501977-88.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE MARCOS JULIANO DE MORAES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

JOSÉ MARCOS JULIANO DE MORAES e PAULO CESAR DE LARA, já qualificados, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Federal n. 11.343/2006, porque no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 22h30min, na Rua Pedro Lopes Dias, nº 45, Vila Nova, Centro, nesta Cidade e Comarca de Registro, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), o primeiro, trazia consigo para fins de tráfico, 05 invólucros contendo cocaína e, em um terreno próximo, guardava para fins de tráfico, 63 invólucros contendo cocaína; bem como, na Rua Martir Luther King, nº 146, nesta Cidade e Comarca de Registro, e ambos, previamente ajustado e com unidade de desígnios, tinham em depósito para fins de tráfico, 366 invólucros contendo cocaína e 140 porções de maconha (totalizando 499.34 g de cocaína e 236.76 g de maconha), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 226), os acusados foram citados (fls. 239 e 241) e apresentaram resposta preliminar (fls. 245/248).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e os réus (fls. 275/276).

Em alegações finais postulou o Ministério Público a procedência da acusação nos exatos moldes da denúncia (fls. 300/307), enquanto a Defesa sustentou tese de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, a absolvição por falta de provas

e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 311/333). É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Materialidade comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 200/201, com resultado positivo para cocaína e maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 8/9) e laudo de constatação (fls. 11/13), de modo a não haver dúvidas de que as substâncias apreendidas se tratam de entorpecentes catalogados na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

As testemunhas policiais Jeremias Domingues Costa e Osias de Santana Santos, tanto na fase preambular quanto em juízo, prestaram idêntico depoimento de que estavam em patrulhamento pela Rua Pedro Lopes Dias, bairro Vila Nova, altura do nº 45, por volta de 22h30min, quando avistaram o réu JOSÉ MARCOS, que empreendeu fuga para o interior de um bar. Foi perseguido e abordado, sendo que, em revista pessoal, localizaram com ele 5 (cinco) eppendorfs contendo cocaína, R\$ 112,00 em notas diversas. Indagado, JOSÉ MARCOS confessou ter vindo da "Baixada Santista" para traficar. JOSÉ MARCOS ainda disse que sua função era gerenciar a "biqueira" e acabou por indicar que ali próximo, há cerca de uns 10 metros, num terreno baldio, escondia mais drogas. Foram o local indicado e encontraram mais 63 eppendorfs com cocaína. Por fim, JOSÉ MARCOS ainda relatou que numa casa, na rua Martin Luther King, nº 146, haveria ainda mais entorpecentes escondidos. Dirigiram-se até o referido endereço e foram atendidos pelo corréu PAULO CÉSAR que, questionado, acabou por admitir que guardava entorpecentes no imóvel, a mando de dois indivíduos que não quis identificar, sendo que receberia um valor semanal pelo serviço. Franqueada a entrada, embaixo da cama, localizaram uma sacola plástica contendo 367 eppendorfs contendo cocaína e 139 filetes (cigarros) de maconha (fls. 2 e 3 e gravação em mídia).

Os réus permaneceram em silêncio na fase policial (fls. 4 e 5).

Interrogados em juízo, o réu JOSÉ MARCOS confessou que estava traficando e admitiu a propriedade das drogas apreendidas consigo e no terreno baldio. Negou, entretanto, a propriedade das drogas encontradas na casa, onde o corréu PAULO CESAR estava. Disse que levou os policiais até lá apenas para que avisassem PAULO acerca de sua prisão.

Já o corréu PAULO CESAR negou os fatos, afirmando que estava dormindo quando os policiais entraram em sua residência, sendo que desconhece os entorpecentes lá encontrados. Admitiu, por fim, que já foi preso por tráfico de drogas.

A negativa do corréu não pode ser acolhida, já que, na espécie, nada veio aos autos que autorizasse a conclusão dos policiais estarem imputando crime à pessoa inocente ou quererem prejudica-lo injustamente.

Não se olvide, outrossim, que a localização das drogas consigo se deu justamente em função da delação do comparsa JOSÉ MARCOS, que indicou o local onde armazenado o restante dos entorpecentes (não sendo crível sua alegação de que apenas pediu aos policiais para informar o comparsa PAULO CESAR acerca de sua prisão, já que é cediço, conforme bem pontuado pela D. Promotora de Justiça, que "policiais militares não transportam investigados para casa de seus amigos para informar sobre o flagrante, de modo que a única motivação para a diligência na casa de Paulo foi a delação sobre o tráfico." - fls. 305).

Portanto, conjugando todos esses elementos robustos produzidos, reputo segura a conclusão incriminadora em relação a ambos.

A tese de nulidade por violação de domicílio não prospera.

Como é sabido, o crime de tráfico ilícito é daqueles de natureza permanente, de modo que, presente a fundada suspeita (o réu JOSÉ MARCOS acabara de ser detido na posse de entorpecentes e delatou o corréu PAULO CESAR como aquele responsável por guardar o restante das drogas), justificado estava o ingresso no imóvel onde PAULO CÉSAR residia.

O êxito da diligência e a efetiva apreensão de grande quantidade de entorpecentes variados no local evidenciam a razoabilidade da suspeita, valendo obtemperar ainda que, segundo os milicianos, houve o expresse consentimento do mesmo.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base, para PAULO CESAR, o qual ostenta maus antecedentes (fls. 76), em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Com relação ao corréu JOSÉ MARCOS, fixo a pena base no mínimo legal à míngua de maiores elementos nesta fase.

Na segunda etapa, com relação a PAULO CÉSAR, a pena deve ser agravada pela reincidência (fls. 58/59), elevando-se de mais 1/6, alcançando-se também 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa.

Inalterada a pena em relação ao réu JOSÉ MARCOS, salientando a impossibilidade de sua redução aquém do mínimo legal em vista do entendimento jurisprudencial já sumulado.

Ausentes outras circunstâncias modificadoras na fase derradeira.

Inviável a causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343 de 2006, eis que PAULO possui maus antecedentes e é reincidente; e, JOSÉ não é neófito no tráfico de drogas, eis que afirmou em interrogatório judicial que já foi apreendido por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, os policiais asseguraram que no flagrante ele admitiu ser gerente do tráfico e as mensagens capturadas do seu celular apontam envolvimento com organização voltada ao tráfico (fls. 281/296).

Em situação semelhante consignou o ínclito desembargador Eduardo Abdalla, no julgamento da Apelação Criminal nº 000574-03.2017.8.26.0495, em 17/09/2020, desta mesma comarca:

Não se há de descurar, outrossim, que dificilmente alguém conseguiria as mencionadas drogas sem se valer do crime organizado, revelando, obviamente, não se tratar de "traficante de primeira viagem", mas, sim, de habitual criminoso, com íntimo trânsito na marginalidade, cujas substâncias trariam elevados riscos à saúde pública, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo. Nesse sentido, vem decidindo essa Corte: "de acordo com o referido dispositivo legal, o Magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado" (TJSP - Apelação Criminal Nº 0075009-66.2010.8.26.0050 - Rel. Des. RICARDO TUCUNDUVA - 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça - v.l., j. 11/08/2011).

É a orientação da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.313/06 AO RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Tendo sido constatado pela Corte de origem, em sede de apelação, que o paciente "fez do tráfico sua forma de ganhar a vida", inviável se mostra aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque tal dispositivo exige que, além de ser primário e de bons antecedentes, o beneficiário não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." (HC 79836/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 26/05/2008) - grifei Fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JOSÉ MARCOS JULIANO DE MORAES e PAULO CESAR DE LARA, como incursos nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento, o primeiro, da pena de 5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, no piso, e, o segundo, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 680 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal.

O cumprimento da pena do tráfico deve ser feito inicialmente no regime FECHADO, considerando a quantidade de drogas apreendidas, além do fato dos réus já ter dado provas de habitualidade na prática delitiva, ostentando condenações pretéritas definitivas.

Tratando-se o tráfico de crime equiparado ao hediondo (artigo 2.º, § 1.º, da Lei n. 8.072/1990), não tendo o tempo de prisão provisória o condão de derrogar a

obrigatoriedade do regime inicial fechado de cumprimento da pena, sendo que eventual detração deverá ser melhor analisada por ocasião da execução da pena. Da mesma forma, ausentes os pressupostos legais, aliado à hediondez do crime, é negado aos réus o benefício do "sursis" (artigo 77, "caput", do Código Penal), não sendo o caso também de conversão da prisão em pena alternativa.

Veda-se aos réus o apelo em liberdade, já que responderam o processo presos e sua soltura agora, após serem condenados, seria verdadeiro contrassenso. Imperioso o encarceramento para fazer valer a aplicação da lei penal, tal como acima já exposto. Recomendem-se no estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos. Neste sentido: "Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje.28.08.2008; STJ RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos valores e aparelhos apreendidos em poder dos réus em favor da União, tendo em vista o nexo existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário visando sua reversão ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Providencie-se a destruição definitiva das drogas se acaso ainda não realizada.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Registro, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA